

1500708-22.2020.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau
Comarca: Praia Grande
Foro: Foro de Praia Grande
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 04/04/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WEBERSON SANTOS DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

WEBERSON SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 05, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 29 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Praia Grande
Foro de Praia Grande
1ª Vara Criminal
Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500708-22.2020.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500708-22.2020.8.26.0536
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WEBERSON SANTOS DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

WEBERSON SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 05, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 29 de fevereiro de 2020, por volta da 09h09, na Rua Benedito Alves dos Santos, nº 601, Solemar II, nesta cidade e comarca de Praia Grande, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 48 (quarenta e oito) pedras de "crack", pesando aproximadamente 9.4g, e 135 (cento e trinta e cinco) eppendorfs de cocaína, pesando aproximadamente 125g, conforme descrito no auto de exibição e apreensão de fls. 07 e no auto de constatação preliminar de fls. 10 e laudo toxicológico de fl. 88/90. (fl. 49/51).

O réu foi notificado (fl. 84), apresentada defesa prévia (fl. 92/93) e recebida a denúncia em 02 de abril de 2020 (fl. 104).

Durante a instrução, duas testemunhas de acusação foram ouvidas e foi realizado o interrogatório do réu (fl. 146).

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação, no que foi seguido pela Defesa (fl. 128/142).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é improcedente.

De acordo com a instrução em juízo, não ficou comprovada a responsabilidade do acusado.

Como bem apontou o representante do Ministério Público, o conjunto probatório não permite concluir que o réu praticou o delito apontado na denúncia, pois este negou a prática delitativa em solo policial e em juízo e as testemunhas de acusação ouvidas em juízo de nada se recordaram.

Sendo assim, não há prova segura da materialidade e autoria do crime por parte do réu.

Incabível a condenação do réu apenas com base nos elementos probatórios produzidos em solo policial nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Desse modo, tendo em vista a insuficiência do conjunto probatório, fato reconhecido tanto pelo Ministério Público como requerido pela Defesa, a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO WEBERSON SANTOS DE OLIVEIRA da imputação do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Providencie a zelosa serventia as anotações necessárias e, com o trânsito, ao arquivo.

P.R.I.

Praia Grande, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA